

1500916-67.2021.8.26.0472

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: VALDEMAR BRAGHETO JUNQUEIRA

Comarca: Porto Ferreira

Foro: Foro de Porto Ferreira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 10/05/2022

... IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ROUBO. CONDENAÇÃO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. REGIME PRISIONAL. TESES OBJETO DE WRIT ANTERIOR. REITERAÇÃO. TENTATIVA. INOCORRÊNCIA. ROUBO IMPRÓPRIO. EMPREGO DE VIOLÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. (...)

3.Tendo sido reconhecido o emprego de violência contra a vítima, consumou-se o crime de roubo impróprio, não se exigindo, como sustentado na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Porto Ferreira

Foro de Porto Ferreira

2ª Vara

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 525, Porto Ferreira - SP - cep 13660-017

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500916-67.2021.8.26.0472 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500916-67.2021.8.26.0472

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Sandro Ferreira de Souza

Vistos.

O representante do Ministério Público ingressou em juízo pedindo a condenação de Sandro Ferreira de Souza, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, § 1º, do Código Penal, afirmando que em 16 de junho de 2021, por volta de 23h, na rua Ignácio Descia, nº 245, Jardim Centenário, nesta cidade e comarca de Porto Ferreira, subtraiu um botijão de gás pertencente a Marilda Antonia Leite ameaçando-a dizendo "se você chamar a polícia vai apanhar".

Segundo se apurou no inquérito policial que embasou a denúncia, "o denunciado se dirigiu ao local dos fatos e, após pular o muro da residência da vítima, ingressou no imóvel e subtraiu o botijão de gás pertencente a ela. Contudo, quando deixava a residência na posse do bem, o denunciado foi surpreendido pela vítima que ali chegou, ocasião em que ela de imediato disse que iria chamar a polícia, no que SANDRO, com o fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa, a ameaçou dizendo que "se você chamar a polícia vai apanhar". Intimidada e sentindo-se indefesa ante a ameaça, a vítima desistiu de pedir ajuda policial, permitindo que o denunciado deixasse o local na posse do objeto subtraído. Contudo, SANDRO já era pessoa conhecida da vítima, pois morador da mesma rua e filho de seu padrinho de batismo, tendo ela apontado seu nome e informações à Polícia Civil, que o identificou, conforme relatório policial de fls. 05/06."

A denúncia foi recebida e o processo seguiu seu trâmite natural, com apresentação de defesa prévia, audiência de instrução e julgamento e alegações finais.

É o breve relatório.
Fundamento e decido.

O §1º do 157 tipifica o que a doutrina chama de roubo impróprio: Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.

O tipo objetivo consiste na conduta de subtrair a coisa alheia e móvel (inicialmente sem violência ou grave ameaça) e de, mediante o uso da força efetiva ou potencial direcionada contra outra pessoa, assegurar a impunidade do fato ou a detenção da coisa já subtraída para si ou para terceira pessoa; o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de se apropriar da coisa subtraída e de exercer a violência (efetiva ou potencial) contra pessoa com a finalidade (dolo específico) de assegurar a impunidade ou a detenção. Tal violência ou ameaça grave deve ser empregada logo após a efetiva subtração patrimonial, não podendo decorrer período prolongado após a subtração do bem. O tipo não engloba a violência imprópria (parte final do topo do art. 157).

A consumação do delito ocorre no momento em que a violência (efetiva ou potencial) é exercida. É a orientação pacífica das duas turmas do STJ com competência criminal (grifos nossos).

PENAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 157, §§ 1º E 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA.

O crime previsto no art. 157, § 1º, do Código Penal consuma-se no momento em que, após o agente tornar-se possuidor da coisa, a violência é empregada, não se admitindo, pois, a tentativa (Precedentes do Pretório Excelso e desta Corte). Recurso provido para restabelecer a r. sentença condenatória que reconheceu a ocorrência do crime de roubo na forma consumada.

REsp 1025162/SP, rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/11/2008, DJe 19/11/2008.

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ORDINÁRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ROUBO. CONDENAÇÃO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. REGIME PRISIONAL. TESES OBJETO DE WRIT ANTERIOR. REITERAÇÃO. TENTATIVA. INOCORRÊNCIA. ROUBO IMPRÓPRIO. EMPREGO DE VIOLÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

(...)

3.Tendo sido reconhecido o emprego de violência contra a vítima, consumou-se o crime de roubo impróprio, não se exigindo, como sustentado na inicial, a posse mansa e pacífica da res. Precedentes.

(...)

HC 175017/RJ, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 26/02/2013, DJe 08/03/2013.

A jurisprudência trazida também indica a perfeita aplicação das causas de aumento à figura imprópria.

A testemunha comum, o policial civil Charles Tobias Gomes, em juízo, disse que não conseguia encontrar Marilda, mas conseguiu encontrar Sandro, pois já havia encontrado ele por conta de outro processo. Ao indagá-lo, Sandro confessou o delito dizendo que estava sob efeito de drogas e que usaria o objeto para vender ou trocar para adquirir mais drogas. Não conseguia fazer o reconhecimento porque não conseguia encontrar Marilda. A casa de Marilda confronta, pelos fundos, a casa de Sandro. O acusado quem disse que havia dado outro botijão à suposta vítima. Não participou do reconhecimento. Não fez as advertências de direito ao silêncio. A suposta vítima Marilda Antonia Leite, em solo policial disse que "na data dos fatos estava chegando em sua residência quando viu a pessoa de Sandro saindo de sua

casa com seu botijão de gás; que, neste momento disse que iria chamar a polícia e tal pessoa disse "se você chamar a polícia vai apanhar"; que, indefesa viu Sandro levar seu botijão sem poder fazer qualquer coisa; que, esclarece que Sandro é filho de um padrinho de batismo da declarante, porém não tem amizade íntima com o mesmo, sendo tal pessoa usuária de drogas; que, tempos depois o filho da declarante foi atrás de Sandro, e o mesmo devolveu o botijão, porém estava vazio, restando no prejuízo quanto ao valor do gás; que, Sandro entrou em sua casa pulando o muro e conseguiu abrir o portão, sendo que sua casa naquele dia estava destrancada; que, o muro de sua residência tem cerca de dois metros de altura; que, deseja que Sandro seja processado pelo furto de seu gás; que, nesta Delegacia visualizou a fotografia de Sandro

Ferreira de Souza, reconhecendo como sendo a pessoa que furtou seu botijão de gás." Em juízo manteve boa parte de sua versão, mas disse que a ameaça por parte de Sandro foi feita depois que ele já havia vendido o botijão. Ameaça se deu no outro dia. Devolveu o botijão vazio uns dias depois (levou o botijão cheio). Depois que devolveu lhe ameaçou novamente. Não teve relacionamento com Sandro.

Sandro Ferreira de Souza, em declarações perante a autoridade policial, disse que: "nega o furto em apuração e esclarece que é ex-namorado da vítima Marilda e reside próximo a casa dela. Diz que Marilda é usuária de drogas e que não aceita o fim do relacionamento, tentando prejudicar o interrogando de todas as formas. Informa que no dia dos fatos a vítima teria "chamado a Polícia pra ele" somente com o intuito de prejudicá-lo, asseverando que não praticou o furto e que é usuário de crack á mais de 25 anos." Em juízo manteve sua versão.

Com a devida vênua à acusação, entendo que a subtração não ficou devidamente provada, pois Marilda não viu Sandro subtraindo o objeto; não há testemunha ocular da subtração; a confissão informal feita ao policial não foi precedida da advertência do direito ao silêncio, não sendo válida; o réu negou a subtração em audiência.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido condenatório para ABSOLVER Sandro Ferreira de Souza das acusações a ele imputadas na denúncia nos termos do inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal.

Em razão da absolvição, determino a imediata expedição de alvará de soltura em favor do réu, vez que foram infirmados em cognição plena os indícios de autoria, necessários à custódia cautelar.

Após o trânsito em julgado ao arquivo com as anotações de praxe.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Porto Ferreira, 10 de maio de 2022.

Valdemar Bragheto Junqueira - Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA